

შესყიდვის ხელშეკრულება

თარიღი: 2 ივნისი, 2026

ნომერი: 4500000406

შეთანხმების მხარეები

მყიდველი

სახელი: SC Rustavi Az. ot- (GERA)

რეგისტრაციის ID: 404519794

მისამართი: სს რუსთავი აზ.ოტ სასუქი-, საქართველო, რუსთავი, 3700, რუსთავი, რუსთავი, 2 მშვიდობის ქ.

წარმომადგენელი: ჯეი ჯაჯუ

სტატუსი: გენერალური დირექტორი

საღირსი

სახელი: GEVendor-IMP

კორპორატიული ფორმა: GEVendor-IMP

რეგისტრაციის ID: 7778888

მისამართი: მუმბაი 7132031N

რეგისტრაციის ქვეყანა: ინდოეთი

წარმომადგენელი: ბატონი შრავან მოდი

თანამდებობა: მენეჯერი

საკონტაქტო პირი: ელ.ფოსტა:

შეთანხმების სტანდარტული პირობები

1. მუხლი. შეთანხმების საგანი

1.1 ამ ხელშეკრულების ხელმოწერით, გამყიდველი იღებს ვალდებულებას, მიჰყიდოს პროდუქტი მყიდველს ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად, ხოლო მყიდველი იღებს ვალდებულებას, გადაიხადოს პროდუქტის ფასი.

2. მუხლი. პროდუქტი და პროდუქტის ფასი

2.1 პროდუქტის აღწერა/ტექნიკური დეტალები: პროდუქტის აღწერა და დეტალები მოცემულია #1 დანართში.

2.2 პროდუქტის ფასი მოცემულია #1 დანართში. თუ #1 დანართში სხვა რამ არ არის მითითებული, მითითებული ფასი მოიცავს ყველა შესაბამის გადასახადს (დღგ-ს ჩათვლით).

2.3 გადახდის პირობები - პროდუქტის ფასი გადახდილი უნდა იქნას საბანკო გადარიცხვით, გამყიდველის მიერ მყიდველისთვის წარდგენილ საბანკო ანგარიშზე. იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტის ფასი დაფიქსირებულია უცხოურ ვალუტაში, გამყიდველი არარეზიდენტი იურიდიული პირი/პირი და პროდუქტის ფასი უნდა გადახდილი იყოს არარეზიდენტი კომერციული გადახდა განხორციელდება შეთანხმებულ უცხოურ ვალუტაში. თუ პროდუქტის ფასი უნდა გადახდილი იყოს საქართველოს კომერციულ საბანკო ანგარიშზე, ფასი გადახდილი იქნება ლარის ექვივალენტური ოდენობით, გადარიცხვის დღიდან.

2.4 გადახდის პირობები - გადახდის პირობები მოცემულია #1 დანართში.

2.5 მყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, გამყიდველი უზრუნველყოფს შესაბამისი ქვეყნის მიერ გაცემული საგადასახადო რეზიდენტობის სერტიფიკატის მიწოდებას მყიდველისთვის დამაკმაყოფილებელი ფორმით, მყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში.

2.6 პროდუქტისთვის გადასახდელი ფასი არ უნდა იყოს #1 დანართში მითითებულზე მაღალი და თუ სხვა რამ არ არის მითითებული,

2.6.1 ყველა გადასახადის ჩათვლით, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, შესაფუთი მასალის, შეფუთვის, გადაზიდვის, ჩატვირთვის,

გადაზიდვის, დაზღვევისა და ტრანსპორტირების ხარჯების ჩათვლით, ასევე ნებისმიერი გადასახადის, გადასახადის

2.6.2 ფიქსირებულია შეთანხმების ვადით.

2.7 გამყიდველი იღებს ვალდებულებას, რომ თუ ის ამ ხელშეკრულებით გაყიდული პროდუქტის მიწოდებამდე ნებისმიერ დროს გაყიდვას პროდუქტს მსგავსი რაოდენობით ნებისმიერ მესამე მხარეს უფრო დაბალ ფასებში, ის წერილობით აცნობს მსგავსი დაბალი ფასების შესახებ და მყიდველს უფლება ექნება მიიღოს ასეთი დაბალი ფასებით სრული სარგებელი.

2.8 ფასის ცვლილება ან დამატებითი გადასახადების დადება (იქნება ეს მასალის, შრომის ან ტრანსპორტირების ხარჯების ზრდა, გაწვლითი კურსის რყევის თუ სხვა მიზეზით) დაუშვებელია მყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე. გამყიდველი ფასის ნებისმიერი ცალმხრივი ცვლილება, თუნდაც ნაწილობრივი, მყიდველს უფლებას აძლევს, ნაწილობრივ ან მთლიანად შეწყვიტოს მყიდველი მიიჩნევს მიზანშეწონილად, საკომისიოს ან ჯარიმის გარეშე.

2.9 ნებისმიერი სხვა უფლების ან საშუალების შეუზღუდავად, მყიდველი იტოვებს უფლებას, ნებისმიერ დროს გამყიდველის ან გამყიდველის ასოცირებული კომპანიის მიერ მყიდველისთვის გადასახდელი ნებისმიერი თანხა ჩამოთვალოს ან დავალიანება აქვს მყიდველის მიერ გამყიდველის ან გამყიდველის ასოცირებული კომპანიისთვის გადასახდელი ნებისმიერი თანხა ჩამოთვალოს ან დავალიანება.

3. მუხლი. მიწოდების პირობები

3.1 მიწოდების ვადა - გათვალისწინებულია #1 დანართში.

3.2 მიწოდების ადგილი - მოწოდებული #1 დანართი

3.3 მიწოდების ხარჯები - გამყიდველის მიერ პროდუქტის გაყიდვასთან და მყიდველისთვის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა შედის პროდუქტის ფასში და გაიღებს გამყიდველი.

3.4 პროდუქტის მიწოდება - პროდუქტის ამ შეთანხმების პირობების შესაბამისად მიწოდებით, გამყიდველი გადასცემს პროდუქტზე საკუთრების უფლებას მყიდველს, რაც დამატებით დასტურდება მხარეებს შორის გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტით. ასევე პასუხისმგებელია ყველა შესაბამისი დოკუმენტაციისა და ინფორმაციის გადაცემაზე, რომელიც გონივრულად აუცილებელია მყიდველის მიერ პროდუქტის გამოყენებისთვის.

3.5 თუ შესყიდვის ხელშეკრულება მოიცავს მომსახურების განვას, გამყიდველი ვალდებულია დაემორჩილოს და გაითვალისწინოს მყიდველის მიერ გაცემული მომსახურებასთან დაკავშირებული ინსტრუქციები.

3.6 პროდუქტი უნდა იყოს სათანადოდ შეფუთული, მკაფიოდ მონიშნული და ადეკვატურად დაცული ტრანსპორტირების დროს გაფუჭებისგან. საქონლის (მათ შორის აპარატურის, პროგრამული უზრუნველყოფის) და/ან ლიცენზიების შეფუთვა და შეფუთვა უნდა შეესაბამებოდეს წარმოშობისა და მიწოდების ქვეყნის კანონებსა და რეგულაციებს. გამყიდველი ვალდებულია, შეფუთოს, მონიშნოს და გადაზიდოს პროდუქტი მყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად. მიწოდება უნდა შეესაბამებოდეს მყიდველის მიერ მოწოდებულ აღწერას ან ნიმუშებს ან სპეციფიკაციებს და ყოველთვის ექვემდებარება მიერ დეტალურ შემოწმებას იმის დასადაგენად, შეესაბამება თუ არა ისინი მოთხოვნას, და მანამდე მყიდველი ჩაითვა, რომ მიიღო ასეთი პროდუქტი და პროდუქტზე უარის თქმის შემთხვევაში, გამყიდველი ჩაითვლება, რომ ვერ მიანოდა შეთანხმების შესაბამისად. ასეთ შემთხვევაში, გამყიდველს, საკუთარი შეხედულებისამებრ, უფლება აქვს შეიძინოს ან შეიძინოს ანაზღაურება წყაროებიდან მყიდველის ხარჯებით, მყიდველისთვის სათანადო შეტყობინების შემდეგ. ასეთ შემთხვევაში, განაზღვრულია გადაუხადოს/აუნაზღაუროს მყიდველს ის ფასი, რომლითაც ასეთი პროდუქტი შეიძინა მყიდველმა სხვა წყაროებიდან. მიუკერძოებლად, გამყიდველი იღებს ვალდებულებას, აუნაზღაუროს მყიდველს ნებისმიერი დანაკარგი ან ზიანი, რომელიც შეიძლება განიცდეს მყიდველის მიერ.

3.7 დაზღვევა - თუ ხელშეკრულებით წერილობით სხვა რამ არ არის შეთანხმებული, გამყიდველი ვალდებულია დააზღვიოს პროდუქტის მიწოდების შეთანხმებულ თარიღამდე და ამის შემდეგ პროდუქტის დაზღვევა მყიდველის პასუხისმგებლობით. გაფორმებული ნებისმიერი სადაზღვევო პოლისი უნდა ფარავდეს პროდუქტის ყველა ზიანსა და დანაკარგს პროდუქტის ღირებულების ოდენობით. ამ ხელშეკრულების ნებისმიერი სხვა დებულების მიუხედავად, პროდუქტის ნებისმიერი დაზიანება შემთხვევაში, სანამ საკუთრების უფლება მყიდველზე გადავა, მყიდველს უფლება აქვს მიიღოს გამყიდველის მიერ.

3.8 საკუთრების უფლება და დანაკარგის რისკი:

3.8.1 შიდა შესყიდვები - პროდუქტებზე საკუთრების უფლება გამყიდველიდან მყიდველზე გადადის შეთანხმებულ დროს.

დროს, როდესაც მყიდველი იხდის პროდუქტებს ნაწილობრივ ან ნაწილობრივ, ნებისმიერ დროს. პროდუქტები შემთხვევაში, ისინი გამყიდველთან რჩება მანამ, სანამ პროდუქტები არ მიეწოდება შეთანხმებულ მიწოდების დროს.

3.8.2 საერთაშორისო შესყიდვები - თუ ხელშეკრულებით წერილობით სხვა რამ არ არის შეთანხმებული, პროდუქტები და დანაკარგის რისკი გადადის გამყიდველიდან მყიდველზე 2020 წლის საერთაშორისო ტერმინების შესაბამისად, DDP.

4. მუხლი. განცხადებები და გარანტიები

4.1 თითოეული მხარე ამით აცხადებს და იძლევა გარანტიას შემდეგის შესახებ:

4.1.1 სათანადო რეგისტრაცია - ეს არის სათანადოდ რეგისტრაციის მქონე კომპანია, რომელიც მოქმედია მისი იურისდიქციის კანონმდებლობის შესაბამისად და აქვს უფლებამოსილება ფლობდეს თავის პროდუქტს და აწარმოოს თავისი საქმიანობა მიმდინარე წელს.

4.1.2 უფლებამოსილებები - მას აქვს უფლებამოსილება და უფლებამოსილება, შეასრულოს, განახორციელოს და შეთანხმებით და მისით გათვალისწინებული ტრანზაქციებით გათვალისწინებული ვალდებულებები. ამ შეთანხმებით.

4.1.3 უფლებამოსილებები - მან მიიღო ყველა საჭირო ქმედება და ყველა საჭირო ან სასურველი უფლებამოსილება შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება, შესრულება და შესრულება. ასეთი უფლებამოსილება.

4.2 გამყიდველი დამატებით აცხადებს და იძლევა გარანტიას შემდეგზე:

4.2.1 გამყიდველის მიერ პროდუქტის გაყიდვა და მყიდველის მიერ მისი გამოყენება არ გამოიწვევს საქართველოს არცერთ კანონს.

4.2.2 მან მყიდველს მიაწოდა პროდუქტის შესახებ ყველა შესაბამისი და საჭირო ინფორმაცია.

4.2.3 ის შეესაბამება საქართველოს კანონმდებლობის ყველა მოქმედ მოთხოვნას, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებს, პრაქტიკას, რომლებიც არეგულირებს მის საქმიანობასა და ოპერაციებს.

4.2.4 გამყიდველი აცხადებს და იძლევა გარანტიას მყიდველის წინაშე, რომ პროდუქტები იქნება დამაკმაყოფილებელი ხარისხის მასალისა და დამზადების, ვარგისი, დიზაინის, მასალისა და დამზადების დეტალების გარეშე და შესაფერისი ნებისმიერი დანიშნულებისთვის, რისთვისაც ისინი განკუთვნილია და შეესაბამება შეკვეთაში მითითებულ სპეციფიკაციებს. ამისა, გამყიდველი აცხადებს და იძლევა გარანტიას, რომ (ა) პროდუქტები იქნება სათანადოდ შეფუთული, შეფუთვით დაცული და შეესაბამება მასში მითითებულ ფაქტებს, (ბ) პროდუქტები შეესაბამება ყველა შესაბამის მითითებულ კანონსა და რეგულაციას, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, პროდუქტებთან და მათ გაყიდვასთან, გამოყენებასა და მიწოდებას დაკავშირებული ნებისმიერი ნებაყოფლობითი ქცევის კოდექსს (გ) ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებებისა, გამყიდველი სრულად დაიცავს ყველა შესაბამის მითითებას, სტანდარტს, კანონსა და რეგულაციას, მათი დანიშნულებისამებრ გამოყენება არ არღვევს მესამე მხარის ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს და შემაჯავლი ნებისმიერი მომსახურება უნდა შესრულდეს პროფესიონალურად, მოქმედი ინდუსტრიული სტანდარტების შესაბამისად. გამყიდველი ასევე აცხადებს და იძლევა გარანტიას, რომ მას შეუძლია გადასცეს და გადასცემს მყიდველს პროდუქტის უფლების ქონების სანდო და რეალიზებადი უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი. ამ მუხლში მოცემული.

4.3 თითოეული მხარე აღიარებს, რომ ამ მუხლით გათვალისწინებული განცხადებები და გარანტიები მხარეებმა გასცეს შესრულების მიზნებისთვის და მეორე მხარე ეყრდნობა ამ განცხადებებსა და გარანტიებს ამ შეთანხმებით.

5. მუხლი. მხარეთა უფლებები და მოვალეობები

5.1 მყიდველს უფლება აქვს:

5.1.1 მოითხოვოს პროდუქტის მიწოდება მხარეებს შორის შეთანხმებული ხარისხისა და დეტალების შესაბამისად.

5.1.2 მოითხოვოს გამყიდველის მიერ ვალდებულებების სათანადო, დროული და კეთილსინდისიერი შესრულება.

5.2 მყიდველი ვალდებულია: 5.2.1

გადაიხადოს პროდუქტის ფასი TMS ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად.

5.2.2 სათანადოდ შეასრულოს ამ შეთანხმებით განსაზღვრული ყველა სხვა ვალდებულება.

5.3 გამყიდველს უფლება აქვს:

5.3.1 მოითხოვოს პროდუქტის ფასის გადახდა ამ შეთანხმებაში განსაზღვრული პირობებისა და წესების შესაბამისად.

5.4 გამყიდველი ვალდებულია:

5.4.1 მიაწოდოს პროდუქტი მყიდველს საკუთარი ხარჯებით და შეთანხმებული ხარისხისა და პირობების დაცვით.

5.4.2 მიაწოდოს პროდუქტი მყიდველს შეთანხმებულ მიწოდების ადგილას.

5.4.3 უზრუნველყოს ორიგინალი დოკუმენტების (ინვოისი, შეფუთვის სია, B/L ან CMR ორალური გზავნილი, საბაჟო დეკლარაცია, წარმოშობის სერტიფიკატი, ხარისხის სერტიფიკატი ან მყიდველის მიერ მოთხოვნილი ნებისმიერი სხვა კონკრეტული დოკუმენტი) გაგზავნა DHL-ის, FedEx-ის ან სხვა ეკვივალენტური საერთაშორისო ექსპრეს ფოსტის სერვისის მეშვეობით, საქონლის გაგზავნიდან 3 სამუშაო დღის განმავლობაში. გამყიდველმა იმავე დოკუმენტის სკანირებული ასლები უნდა გაუგზავნოს მყიდველს.

6. მუხლი. ხარისხი და გარანტია

6.1 გამყიდველი იღებს ვალდებულებას, მიაწოდოს პროდუქცია იმ რაოდენობის, ხარისხისა და აღწერილობის შესაბამისად, რომელიც მკაცრად შეესაბამება ამ შეთანხმებაში მითითებულ ტექნიკურ მახასიათებლებს, რაოდენობასა და აღწერილობას, მითითებულ ნიმუშს და/ან მყიდველის მიერ გამყიდველისთვის მიწოდებულ ნებისმიერ შესაბამისი სპეციფიკაციაში მოცემულ ნიმუშს და/ან მყიდველის მიერ მოთხოვნილ ნიმუშს. პროდუქცია უნდა იყოს უნაკლო და ახალი და გამოუყენებელი, თუ სხვა რამ არ არის მითითებული. გამყიდველი ვალდებულია დაიცვას ყველა შესაბამისი მითითება, სტანდარტი, კანონი და რეგულაცია პროდუქციის შეფუთვისას, შეფუთვისას და მიწოდებასთან დაკავშირებით. გონივრული წინასწარი შეტყობინების შემდეგ, მყიდველი შეამოწმოს და გამოსცადოს პროდუქცია, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, ჩატვირთვის პორტში, და გამყიდველი შეუწყოს ნებისმიერ ასეთ მოთხოვნას. მყიდველს შეუძლია დააბრუნოს ნებისმიერი უარყოფილი პროდუქტი გამყიდველს, ხარჯებით და/ან მოსთხოვოს გამყიდველს შეცვალოს ნებისმიერი უარყოფილი პროდუქტი მყიდველის მიერ განსაზღვრულ ვადებში. უარყოფის უფლება ვრცელდება ტვირთის მთლიან ან ნებისმიერ ნაწილზე. გამყიდველი ანაზღაურებს მყიდველს ყველა დანაკარგს, ზიანსა და ხარჯს, რომელიც განეულება მყიდველის მიერ, რაც რაიმე ფორმით გამოწვეულია გამყიდველის ტექნიკური სპეციფიკაციების, რაოდენობისა და აღწერილობის შესაბამისი პროდუქციის მიწოდების შეუძლებლობით, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, მყიდველის მიერ განეული ნებისმიერი ხარჯი უარყოფილი პროდუქტის დაბრუნებისას.

6.2 გარანტიის ვადა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) მოცემულია #1 დანართში.

6.3 თუ მიწოდებული პროდუქტი არ აკმაყოფილებს შეთანხმებულ ხარისხის სტანდარტებსა და კრიტერიუმებს, გარანტიის ვადაში, გამყიდველი უზრუნველყოფს პროდუქტის შეცვლას შეთანხმებული ხარისხის ახალი პროდუქტით, მყიდველის ხარჯებით, სამუშაო დღის განმავლობაში.

6.4 გარანტია არ ვრცელდება პროდუქტის რაიმე დაზიანებაზე ან დეფექტზე, რომელიც გამოწვეულია მყიდველის ბრუნვით, ფაქტით, გამოწვეულია თუ არა ზიანი მყიდველის ბრალით, განისაზღვრება ინდივიდუალურად თითოეული შემთხვევის მიხედვით.

6.5 გამყიდველი პასუხისმგებელია ნებისმიერი დაზიანების/დეფექტის გამოსწორებაზე საკუთარი ხარჯებით.

7. მუხლი. ხარისხის კონტროლი და პროდუქტის დეფექტი

7.1 იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტი არ აკმაყოფილებს შეთანხმებულ კრიტერიუმებსა და ხარისხის სტანდარტებს, მყიდველს უფლება აქვს: ა) დაავალოს გამყიდველს, გამოასწოროს პროდუქტის დეფექტი საკუთარი ხარჯებით მყიდველის მიერ განსაზღვრულ ვადაში და/ან ბ) გამოასწოროს პროდუქტის დეფექტი საკუთარი ხარჯებით და მოსთხოვოს გამყიდველს ყველა ასეთი ხარჯის ანაზღაურება ზიანის სახით ან ამ ხარჯების გამოკლება მყიდველის მიერ გამყიდველისთვის გადასახდელი ნებისმიერი ვალდებულებიდან და/ან გ) უზრუნველყოს დეფექტის გამოსწორების მთლიანი ხარჯების შეფასება და მოსთხოვოს გამყიდველს

ფასის პროპორციულად შემცირება ან ამ ხარჯების გამოკლება მყიდველის მიერ გამყიდველისთვის გადასახდელი ნებისმიერი ვალდებულებიდან. 7.2 იმ შემთხვევაში, თუ გამყიდველი ვერ შეძლებს პროდუქტის დეფექტის გამოსწორებას მყიდველის განსაზღვრულ დამატებით ვადაში, ან თუ გარემოებებიდან გამომდინარე, მყიდველმა დაკარგა ინტერესი დეფექტის

7.3 ყოველგვარი ეჭვის თავიდან ასაცილებლად, მხარეები თანხმდებიან, რომ მყიდველისთვის ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად მინიჭებული უფლებების სრული ან ნაწილობრივი გამოყენება მყიდველის შეხედულებისამებრ ხდება გადაწყვეტილება, სრულად ან ნაწილობრივ არ გამოიყენოს ეს უფლებები, არ ნიშნავს იმას, რომ მყიდველმა უარი თქვა

7.4 შესრულების დეფექტი - მხარეები ამით თანხმდებიან, რომ მყიდველის ბიზნეს ოპერაციების სირთულისა და მასშტაბის გათვალისწინებით, მყიდველის მიერ პროდუქტის ხარისხის შეფასება შეიძლება იყოს დროის მომთხოვნი პროცესი. მყიდველს უფლება აქვს წარუდგინოს გამყიდველს თავისი პრეტენზია პროდუქტის თვალსაჩინო დეფექტებზე შორის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 30 სამუშაო დღისა. მყიდველს უფლება აქვს პრეტენზიები ფარულ პროდუქტის დეფექტებთან დაკავშირებით 30 სამუშაო დღის განმავლობაში იმ დღიდან, როდესაც უნდა გამოვლენილიყო ყველა გონივრული სტანდარტით. მხარეები ამით ადასტურებენ, რომ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი და პროდუქტის ფასის გადახდა არ ნიშნავს, რომ მყიდველს არ აქვს პრეტენზიები პროდუქტის ხარისხთან დაკავშირებით.

8. მუხლი. მხარეთა პასუხისმგებლობა

8.1 მხარეები ერთმანეთს აუნაზღაურებენ ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეულ ზიანს, მოქმედი კანონმდებლობითა და ამ შეთანხმებით განსაზღვრული წესების შესაბამისად. ზიანის ანაზღაურება არ ათავისუფლებს შესაბამის მხარეს ვალდებულების შესრულების ვალდებულებისგან და არ ათავისუფლებს დამრღვევ მხარეს მოქმედი კანონმდებლობით ან ამ შეთანხმებით ნებისმიერი პოტენციური სანქციისგან (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ჯარიმისგან და ა.შ.).

8.2 იმ შემთხვევაში, თუ გამყიდველი ვერ შეძლებს პროდუქტის მიწოდებას ამ ხელშეკრულებით შეთანხმებულ ვადაში, მყიდველს აქვს დააკისროს გამყიდველს ფინანსური ჯარიმა შემდეგი

სახით: 30 დღემდე დაგვიანებისთვის, ჯარიმა ამ ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით დღეში ძალაში

შედის დაგვიანების პირველი დღიდან; 30 დღეზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 90 დღის დაგვიანებისთვის, ჯარიმა ამ ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულების

0.05%-ის ოდენობით დღეში, რომელიც ძალაში შედის დაგვიანების პირველი დღიდან; 90 დღეზე მეტი დაგვიანებისთვის, ჯარიმა ამ

ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულების 0.10%-ის ოდენობით დღეში, რომელიც ძალაში შედის დაგვიანების პირველი დღიდან. ასევე უფლება აქვს, გამყიდველისთვის გადასახდელი ნებისმიერი თანხიდან გამოაკლოს ნებისმიერი დარიცხული ჯარიმა.

8.3 იმ შემთხვევაში, თუ მყიდველი ვერ გადაიხდის პროდუქტის ფასს ამ ხელშეკრულებით შეთანხმებულ ვადაში, გამყიდველს უფლება აქვს დააკისროს მყიდველს ფინანსური ჯარიმა გადასახდელი თანხის 0.01%-ის ოდენობით გადასახდელი თანხის ყოველი დღისთვის, მყიდველის მიერ ამ ვალდებულების შესრულებამდე.

8.4 თუ რაიმე მიზეზით ფასის დადგენა შეუძლებელია, გამყიდველი ვერ შეძლებს პროდუქტის ერთი ან მეტი შესაბამისი პარტიის მიწოდებას ვადაში, გამყიდველი დაარღვევს ამ შეთანხმების რომელიმე პირობას და/ან გამყიდველის ფინანსური ვალდებულების არადაამკმაყოფილებელი გახდება, მყიდველს უფლება აქვს, შეთანხმებით ან კანონით ან სამართლებრივ გათვალისწინებული ყველა სხვა საშუალების გარდა, (ა) შეაჩეროს ან გააუქმოს შეთანხმება მთლიანად ან ნაწილობრივ ან გააუქმოს გამყიდველისთვის შემდგომი გადახდები, (ბ) დაიბრუნოს ყველა გადახდა, რომელიც მან უკვე გადაუხადა გამყიდველს, (გ) დაიბრუნოს ყველა გადახდა, რომელიც მან უკვე გადაუხადა გამყიდველს, (დ) უარი თქვას პროდუქტის შემდგომი მიწოდების მიღებაზე, (ე) გამყიდველისგან დაიბრუნოს ნებისმიერი ხარჯი, რომელიც მყიდველმა განიხილა პროდუქტის სხვა მომწოდებლისგან ჩანაცვლებით მიღებისას და/ან (ვ) მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება ნებისმიერი დამატებითი ხარჯისთვის, ზარალისთვის ან დანახარჯისთვის, რომელიც რაიმე ფორმით მიიღო.

8.5 მყიდველის პასუხისმგებლობა და გამყიდველის მიერ ანაზღაურება ნებისმიერი დანახარჯის, დანაკარგის, ზიანის, ხარჯის, დანახარჯების და/ან სხვა ვალდებულებებისთვის, რომლებიც გამოწვეულია ან დაკავშირებულია მყიდველის მიერ ამ ხელშეკრულების ნებისმიერ შეჩერებასთან ან გაუქმებასთან (მათ შორის, მყიდველის მიერ პროდუქტის მიღებაზე უარის თქმასთან), შეთანხმებით ნებისმიერ დარღვევასთან და/ან მყიდველის მიერ ნებისმიერი სხვა ქმედების ან უმოქმედობის (მათ შორის, მისი დამატებითი შედეგად, შემოიფარგლება შემდეგი ოდენობით: (ა) გამყიდველის მიერ შესაბამისი პროდუქტის წარმოებისთვის და პირდაპირი ხარჯებით ასეთ გაუქმებამდე, დარღვევამდე, ან სხვა ქმედების ან უმოქმედობის განხორციელებამდე, შეთანხმების შესაბამისად ფაქტობრივად მიწოდებული პროდუქტის ფასით. არანაირ შემთხვევაში მყიდველი არ

შეზღუდვის მიზნით კანონით დაშვებულ ვადებში. 10.4 ამ შეთანხმების ნებისმიერი მიზეზით შეწყვეტის შემთხვევაში ან მყოფი მოთხოვნით, გამყიდველი დააბრუნებს ასეთი კონფიდენციალური ინფორმაციის ყველა ასლს და უზრუნველყოფს ასეთი

11 შრომისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება

11.1 ამ მუხლში მითითებული პირობები გამყიდველზე ვრცელდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამ ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლის/მასალების მიწოდება/მიწოდება გულისხმობს/მოიცავს ნებისმიერი ტიპის სამუშაოს შესრულებას, რომელიც საქართველოს შრომის უსაფრთხოების მარეგულირებელი კანონმდებლობა.

11.2 გამყიდველი ვალდებულია დაიცვას საქართველოს ყველა მოქმედი ადგილობრივი კანონმდებლობა, რომელიც ეხება უსაფრთხოებას, შრომის უსაფრთხოებას, გარემოსდაცვით უსაფრთხოებას (შემდგომში „HSE“), მათ შორის, მაგრამ არა შემოიფარგლება შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის ადმინისტრირების მოთხოვნებს, ასევე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან გადადგილებულ პირთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის ინსპექტირების ო

11.3 უსაფრთხოების გეგმა და პროცედურები: გამყიდველი შეიმუშავებს და განახორციელებს ყოვლისმომცველ უსაფრთხოების რეგულაციებს, რომელიც მოიცავს პროექტთან დაკავშირებულ კონკრეტულ საფრთხეებს. გეგმა უნდა მოიცავდეს უსაფრთხოების მართვის პოლიტიკას, საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების პროტოკოლებს და უსაფრთხოების შესახებ მიმდინარე ტრენინგებს.

11.4 პირადი დამცავი აღჭურვილობა (PPE): გამყიდველის მიერ დაქირავებული ყველა მუშაკი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს პირადი დამცავი აღჭურვილობით, როგორცაა ჩაფხუტი, დამცავი სათვალე, ხელთათმანები, დამცავი ფეხსაცმელი და სხვა. საჭიროა/შესაბამისია შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, მხოლოდ, შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის ადმინისტრაციის მოთხოვნებით, ასევე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან გადადგილებულ პირთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის ინსპექტირების ო

11.5 ობიექტის უსაფრთხოების შემოწმება: გამყიდველი ვალდებულია ჩაატაროს სამუშაო ობიექტის რეგულარული შემოწმება დროულად გამოავლინოს და მოაგვაროს ნებისმიერი პოტენციური საფრთხე უსაფრთხოებისთვის. შემოწმება შეიძლება მოიცავდეს არ შემოიფარგლება მხოლოდ ხარაჩოებით, დაცემისგან დამცავი სისტემებით, ელექტრომონტაჟილობებითა და დანადგარების

11.6 უბედური შემთხვევების შესახებ ანგარიშგება და გამოძიება: სამუშაოსთან დაკავშირებული ნებისმიერი უბედური შემთხვევა ინციდენტის ან თითქმის ავარიის შემთხვევაში, გამყიდველი დაუყოვნებლივ აცნობებს მათ შესახებ მყიდველს და წარმომადგენელს. გამყიდველი ასევე ჩაატარებს საფუძვლიან გამოძიებას მიზეზის დასადგენად და მაკორექტირებელი ზომების გ

11.7 სუბკონტრაქტორის შესაბამისობა: გამყიდველი უზრუნველყოფს, რომ პროექტში ჩართული ყველა სუბკონტრაქტორი (ასევე არსებობის შემთხვევაში) აკმაყოფილებდეს ამ კონტრაქტით გათვალისწინებულ ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის მოთხოვნებს. გამყიდველი ვალდებულია შეინარჩუნოს სუბკონტრაქტორების უსაფრთხოების ჩანაწერების, სერტიფიკატებისა

11.8 უსაფრთხოების ტრენინგი: გამყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს პროექტში ჩართული ყველა მუშაკისთვის ადეკვატური უსაფრთხოების ტრენინგი, მათ შორის ახალი თანამშრომლებისთვის ორიენტაცია და საჭიროების შემთხვევაში სხვა. ტრენინგი უნდა მოიცავდეს საფრთხეების ამოცნობას, აღჭურვილობის სწორად გამოყენებას, საგანგებო

11.9 სამუშაოების შეჩერება: იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის უსაფრთხოების სერიოზული დარღვევა ან გარდაუვალი საფრთხე, მყიდველი ან მისი დანიშნული წარმომადგენელი ითხოვს უფლებას შეაჩეროს

11.1 მყიდველის უფლებები: მყიდველს უფლება აქვს, გამყიდველს ან მის წარმომადგენლებს გასცეს სავალდებულო ინსტრუქციები ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის (HSE) უსაფრთხოების მოთხოვნებთან დაკავშირებით და გამყიდველს მოუწოდებდეს მკაცრად უნდა დაიცვან ნებისმიერი ასეთი ინსტრუქცია. გამყიდველი პასუხისმგებელია მყიდველის შიდა HSE უსაფრთხოების პოლიტიკისა და ინსტრუქციების დაცვაზე, როგორც ეს გამყიდველს მყიდველის წარმომადგენლებისგან ეცნობა.

11.11 ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ოფიცერი: გამყიდველი დანიშნავს მინიმუმ 1 პირს, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების უსაფრთხოებაზე მომსახურების განვითარებაზე. გამყიდველის მიერ დანიშნული ასეთი პირი სათანადოდ სერტიფიცირებული და აკრედიტებული საქართველოს კანონმდებლობის სავალდებულო მოთხოვნების შესაბამისად უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის ეროვნული გამოცდების საბჭოს (NEBOSH) ან შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის (IOSH) მიერ. გამყიდველის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ოფიცერი პირდაპირ და პირადად იქნება პასუხისმგებელი

11.12 სამუშაო უბედური შემთხვევის დაზღვევა: იმ შემთხვევაში, თუ გამყიდველის მიერ შესრულებული სამუშაოები კვალი

როგორც ზედმეტად საშიში, მიიშე, მაგნე. 11.13 იმ შემთხვევაში, თუ გამყიდველის მიერ მოწოდებული მომსახურება მოიცავს გარკვეული სამუშაოების შესრულებას, რომლის შედეგადაც წარმოიქმნება სამრეწველო ნარჩენები (მათ შორის, მაგრამ არა შემოღობილი ნარჩენები, საშიში ნარჩენები და ა.შ.), გამყიდველი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ნარჩენების გატანა მყიდველის ტერიტორიიდან და მათი ტრანსპორტირება და/ან განადგურება საქართველოს კანონმდებლობით

11.15 ფინანსური ჯარიმები ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ნორმების დარღვევისთვის. აქ მითითებული ნებისმიერი კანონის ან პასუხისმგებლობის დებულების გარდა, მყიდველს უფლება აქვს დააკისროს ფინანსური ჯარიმა გამყიდველს ამ მუხლსა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული შრომისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოების ვალდებულების დარღვევისთვის. ჯარიმები გამოითვლება შემდეგნაირად: პირველი დარღვევისთვის - დაწესდება ჯარიმა, რომელიც არაა ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულების 1%-ს; ყოველი შემდგომი დარღვევისთვის - დაწესდება ჯარიმა, რომელიც არაა ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულების 2%-ს თითოეულ შემთხვევაში. მყიდველს უფლება აქვს, დაკისრებულ ჯარიმას გამოაკლოს ნებისმიერი გადასახდელიდან, რომელიც მყიდველს აქვს გამყიდველისთვის ამ ხელშეკრულების ან მხარე

12.1 ეს შეთანხმება ძალაში შედის ორივე მხარის მიერ ხელმოწერის დღიდან და ძალაშია მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებამდე.

12.2.1 მხარეთა წერილობითი შეთანხმება

12.2.3 მყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ეს შეთანხმება

12.2.4 იმ შემთხვევაში, თუ დაუძლეველი ძალის გამო მხარეები ვერ შეძლებენ ვალდებულებების შესრულებას 10 დღეზე მეტ

12.2.6 თითოეულ მხარეს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს შეთანხმება, თუ ამ შეთანხმებით ან მხარეთა შორის გადგენილი დოკუმენტით გაკეთებული განცხადებები და გარანტიები ყალბი, არაზუსტი ან შეცდომაში შემყვანი აღ

მუხლი 13. სანქციების დაცვა

შესრულებასთან დაკავშირებით, მე დაიცავ სანქციების, ექსპორტის კონტროლის კანონმდებლობის, სხვა რეგულაციების, რომლებიც არ შემოიფარგლება გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის, აშშ-ის ფინანსთა სამინისტროს უცხოური ოფისის (OFAC), ევროკავშირის, გაერთიანებული სამეფოს და სხვა შესაბამისი ორგანოების მიერ ადმინისტრირებულ დე

13.2 აკრძალული საქმიანობა - გამყიდველი არ უნდა ჩაერთოს, პირდაპირ ან ირიბად, რაიმე ტრანზაქციაში ან მ შეთანხმების შესაბამისად რაიმე საქმიანობა, რაც გამოიწვევს რომელიმე მხარის მიერ მოქმედი სანქციების შესახებ დარღვევას. ეს მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება, იმ პირებთან, ერთეულებთან ან იურისდიქციებთან უ

13.3 განცხადებები და გარანტიები: გამყიდველი აცხადებს და იძლევა გარანტიას, რომ არც ის და არც მისი რომელიმე კომპანია, თანამდებობის პირი, დირექტორი ან თანამშრომელი:

13.3.1 წარმოადგენს თუ არა სანქციების შესახებ კანონმდებლობის მიხედვით დანიშნულ სამიზნეს („სანქცირებული“);

13.3.2 ეკუთვნის ან აკონტროლებს სანქცირებული პირი ან მოქმედებს მისი სახელით; ან

13.3.3 მდებარეობს, ორგანიზებულია ან ცხოვრობს ქვეყანაში ან ტერიტორიაზე, რომელიც წარმოადგენს ყოვლისა სამიზნეს მოქმედი სანქციების შესახებ კანონმდებლობის შესაბამისად.

13.4 შეტყობინების ვალდებულება - გამყიდველი თანახმაა დაუყოვნებლივ აცნობოს მყიდველ მხარეს, თუ შეიტყობს რომელიმე შვილობილი კომპანია გახდა სანქცირებული პირი ან სხვაგვარად დაარღვია ნებისმიერი მოქმედი სანქციების შესახებ კანონი ამ შეთანხმებასთან დაკავშირებით. 13.5 შეწყვეტის უფლებები - იმ შემთხვევაში, თუ მყიდველი გონივრულად გამყიდველმა დაარღვია ეს პუნქტი, მას უფლება აქვს შეაჩეროს ან შეწყვიტოს ეს შეთანხმება დაუყოვნებლივ წერითი შეტყობინებისთანავე,

მეორე მხარისთვის რაიმე ვალდებულების გარეშე. 13.6 ზიანის ანაზღაურება - გამყიდველი თანახმაა აანაზღაუროს გაათავისუფლოს მყიდველი ნებისმიერი და ყველა დანაკარგისგან, ზიანისგან, პრეტენზიისგან ან ჯარიმისგან,

რომელიც წარმოიშობა ან დაკავშირებულია ზიანის ანაზღაურების მიმღები მხარის მიერ ამ პუნქტის დარღვევასთან.

ტრანსპორტირება - თუ ამ შეთანხმების პირობების თანახმად, გამყიდველი პასუხისმგებელია შეძენილი საქონლის მყიდველისათვის მისამართზე ან ნებისმიერ ორმხრივად შეთანხმებულ დანიშნულების ადგილამდე ტრანსპორტირებაზე, გამყიდველი ვალდებულია დაიცვას შემდეგი ვალდებულებები: 13.7.1 აკრძალული მარშრუტები - გამყიდველი არ ახორციელებს საქონლის ტრანსპორტირებას

რუსეთის ფედერაციის, ირანის ისლამური რესპუბლიკის, ჩრდილოეთ კორეის ან სხვა ნებისმიერი ქვეყნის ტერიტორიაზე, რომელიც ამჟამად საერთაშორისო სანქციების ქვეშაა, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს საქონლის მიწოდებაზე და დადასტურება - გამყიდველი ვალდებულია მიაწოდოს მყიდველს

ტრანსპორტირების დაწყებამდე დეტალური სატრანსპორტო მარშრუტი და მყიდველისგან მიიღოს წერილობითი დადასტურება. დამტკიცებული მარშრუტიდან ნებისმიერი გადახვევა ექვემდებარება მყიდველის წინასწარ წერილობით ფოსტით თანხმობას. 13.7.3 გადახდის ბანკის მიერ შეჩერება

სანქციების გამო - იმ შემთხვევაში, თუ მყიდველის ბანკი შეაჩერებს გადახდას სანქციების ან შესაბამისობასთან დაკავშირებით, მყიდველი არ დაექვემდებარება რაიმე სახის ჯარიმას ან პასუხისმგებლობას და ასეთი შეჩერება მყიდველის მიერ ამ შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დარღვევად. 13.7.4 დამატებითი ინფორმაცია

13.B გამყიდველი დამატებით აცხადებს და იძლევა გარანტიას, რომ ამ შეთანხმების ფარგლებში გამყიდველისთვის განხორციელებული ნებისმიერი გადახდა მხოლოდ გამყიდველის სასარგებლოდ ხორციელდება. ასეთი გადახდების არცერთი ბენეფიციარი რაიმე სანქციას, აკრძალვას ან შეზღუდვას (მათ შორის, ევროკავშირის, დიდი ბრიტანეთის, აშშ-ს და/ან გაეროს მიერ შემოღებული)

13.B გამყიდველი დამატებით აცხადებს და იძლევა გარანტიას, რომ ამ შეთანხმების ფარგლებში გამყიდველისთვის განხორციელებული ნებისმიერი გადახდა მხოლოდ გამყიდველის სასარგებლოდ ხორციელდება. ასეთი გადახდების არცერთი ბენეფიციარი რაიმე სანქციას, აკრძალვას ან შეზღუდვას (მათ შორის, ევროკავშირის, დიდი ბრიტანეთის, აშშ-ს და/ან გაეროს მიერ შემოღებული)

მუხლი 14. დასკვნითი დებულებები

14.1 ცვლილებები - ამ შეთანხმებაში ნებისმიერი ცვლილება ძალაშია, თუ იგი გაფორმებულია წერილობითი ფორმით და ხელმოწერა

14.2 ბათილობა - თუ ამ შეთანხმების რომელიმე დებულება ბათილად ან აღუსრულებლად ითვლება ან აღიარებულია ბათილად ან აღუსრულებლად ითვლება, მას არანაირი ძალა არ აქვს და არ ჩაითვლება ამ შეთანხმებაში შეტანილ რომეს არ გააუქმებს ამ შეთანხმების დარჩენილ არცერთ დებულებას და მხარეები ყველა გონივრულ ძალისხმევას გაუწევენ ბათილად ან აღუსრულებლად დებულება ჩაანაცვლონ ისეთი მოქმედი დებულებით, რომლის ეფექტიც მაქსიმალურად ან აღუსრულებლად დებულების დანიშნულ ეფექტთან.

14.3 დანართები/დანართი - ამ შეთანხმებაზე დართული ნებისმიერი დანართი/დანართი წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს და დანართის პირობებს შორის აშკარა შეუსაბამობის შემთხვევაში, უპირატესობა ენიჭება

პრაკაშ ჯაჯუ საბანკო
ანგარიშის

ნომერი: 0

ბანკის დასახელება:

0

Swift კოდი: 0 მიმღების დასახელება: 0 IBAN /-----/ /-----/

